

**Begründung zum Bebauungsplan
mit integrierter Grünordnung**

"Am Seehügel"

Gemeinde Seddiner See

- Ortsteil Kähnsdorf -

**Auftraggeber:
Eduard Frieze
Lichtenrader Damm 127
12305 Berlin**

**Auftragnehmer:
Planungsbüro Hollinger
Fritschestraße 67
10585 Berlin**

Berlin, im Juli 1995

I. Planungsgegenstand

1. Veranlassung und Erforderlichkeit
2. Plangebiet
 - 2.1 Beschreibung des Plangebietes und der Umgebung
 - 2.2 Planerische Ausgangssituation

II. Planinhalt

1. Intention des Planes
2. Wesentlicher Planinhalt
3. Abwägung und Begründung einzelner Festsetzungen

III. Verfahren

IV. Rechtsgrundlagen

B E G R Ü N D U N G

gemäß § 9 Abs. 8 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. November 1994 (BGBl. I S. 3486) zum Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "Am Seehügel", Gemeinde Seddiner See - Ortsteil Kähnsdorf -

Der Geltungsbereich umfaßt die Flurstücke 224/1 und 224/2 (teilweise), Flur 1, Gemarkung Kähnsdorf.

I. Planungsgegenstand

1. Veranlassung und Erforderlichkeit

Mit dem v.g. Bebauungsplan sollen erstmalig Art und zulässiges Maß der baulichen Nutzung sowie sonstige planungsrechtliche Regelungen festgesetzt werden, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten und die rechtlichen Grundlagen zur Errichtung von Einfamilienhäusern zu schaffen.

Aufgrund der fehlenden planungsrechtlichen Vorgaben werden Bauvorhaben z.Zt. im Rahmen der vorhandenen Bebauung nach den §§ 34 und 35 BauGB beurteilt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Auch soll dem Veränderungsdruck, der durch die Wünsche der Eigentümer nach Bebauung ihrer Grundstücke gekennzeichnet ist und oftmals einer geordneten städtebaulichen Entwicklung entgegensteht, begegnet werden.

Ziel des Bebauungsplanes ist es, durch ein relativ geringes Maß der baulichen Nutzung auf ein am Bestand der Umgebung orientiertes und landschaftsverträgliches Nutzungsmaß hinzuwirken und eine städtebaulich vertretbare Wohnnutzung zu ermöglichen.

Nach § 7 des Brandenburgische Naturschutzgesetzes (BgbNatschG) sind die örtlichen Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege von den Trägern der Bauleitplanung in Landschafts- und Grünordnungsplänen darzustellen.

Eine Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft gem. § 8a BNatschG, der durch die mögliche Flächenversiegelung geschieht, ist durch Baumpflanzungen in der Straße "Am Seehügel" sowie zusätzliche Begrünungsmaßnahmen gewährleistet. Zur Sicherung werden die Darstellungen des Grünordnungsplanes weitestgehend als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen.

2. Plangebiet

2.1 Beschreibung des Plangebietes und der Umgebung

Der Ort Kähnsdorf liegt an der Südseite des Seddiner Sees und kann sowohl dem Einzugsbereich Potsdam als auch dem Einzugsbereich Berlin zugeordnet werden.

Das ca. 480 Hektar große Gemeindegebiet ist geprägt durch eine sanfte Hügellandschaft, die zum Teil bewaldet ist und zum Teil landwirtschaftlich genutzt wird.

Das Plangebiet südwestlich des Dorfkerns liegt ca. 250 m südlich des Seddiner Sees und erstreckt sich in nord-südliche Richtung. Es umfaßt eine Fläche von ca. 7.300 m², z.Zt. aufgeteilt in 2 Flurstücke. Diese unbebauten Grundstücke wurden als Ackerfläche genutzt und weisen nur eine geringe Bodenqualität auf.

Bis April 1995 wurde das Plangebiet dem einstweilig sichergestellten Landschaftsschutzgebiet "Potsdamer Wald- und Seengebiet" zugeordnet. Die Entlassung aus dem Geltungsbereich des LSG erfolgte mit Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung v. 13. 4. 1995.

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die gemeindeeigene unbefestigte Straße "Am Seehügel".

Kapazitätserweiterungen im Bereich der technischen Infrastruktur wurden von den Versorgungsträgern für den Planbereich nicht gefordert.

Der Planbereich ist umgeben von Grundstücken mit Einfamilienwohnhäusern und vereinzelt Wochenendhäusern; einige dieser Grundstücke weisen waldartigen Baumbestand auf. Im Süden grenzt eine Waldfläche, getrennt durch einen unbefestigten Weg, an den Planbereich.

2.2 Planerische Ausgangssituation

Da bisher sowohl ein verbindlicher Flächennutzungsplan als auch ein qualifizierter Bebauungsplan fehlen, können Bauvorhaben z.Zt. ausschließlich nach den §§ 34 und 35 BauGB beurteilt werden.

Der 1991 erarbeitete Entwurf zum Teil-Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddin, Kähnsdorf und Schlunkendorf, überarbeitet im August 1992, sieht für das Plangebiet sowie für seine Umgebung als Art der baulichen Nutzung "Wohnbaufläche" vor. Diese Angaben orientieren sich weitgehend am Bestand und ermöglichen die aus städtebaulicher Sicht gewünschte behutsame Verdichtung.

Neben dem Ortskern Kähnsdorf und zwei weiteren Bereichen liegt auch das Plangebiet in einem Bereich, für den die Gemeinde Kähnsdorf am 26. 5. 1992 eine "Innenbereichs-Satzung" beschlossen hatte; die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde wurde jedoch nicht erteilt.

Die Kreisentwicklungskonzeption des Landkreises Potsdam, Dezernat Landwirtschaft und Bauen - Landratsamt Potsdam -, vom März 1993 ordnet Kähnsdorf den Kommunen in den Freiräumen zwischen den Entwicklungsachsen" zu. Diese Kommunen sollten ihre Entwicklung vorrangig an ihrem Eigenbedarf orientieren.

Sowohl aus landesplanerischer Sicht als auch aus regionalplanerischer Sicht ist der Bereich südlich des Seddiner Sees als Naherholungsgebiet anzusehen.

II. Planinhalt

1. Intention des Planes

Die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplanes soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und damit eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Er wird den Zielen und Zwecken des Flächennutzungsplanes nicht entgegenstehen. Bei der Aufstellung wurden unter Beachtung eines schonenden und sparsamen Umgangs mit Grund und Boden insbesondere die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt.

Durch die vorgesehenen Festsetzungen der Art und des Maßes der baulichen Nutzung wird eine geordnete, städtebaulich vertretbare Bebauung der Grundstücke gewährleistet, so daß der Charakter eines Gebietes mit hoher landschaftlicher Prägung erhalten bleibt.

Die örtlichen Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden entsprechend den Forderungen des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes (BbgNatschG) in einem Grünordnungsplan dargestellt und als Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen.

2. Wesentlicher Planinhalt

Um den Charakter des Siedlungsgebietes mit seiner hohen Wohnqualität erhalten zu können, ist beabsichtigt, den Planbereich - entwickelt aus dem Entwurf zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Kähnsdorf - als "Reines Wohngebiet" festzusetzen. Das Nutzungsmaß, die Bauweise und die Gestaltung der Freiflächen auf den Baugrundstücken werden soweit eingeschränkt, wie es zur Erreichung des Gesamtzieles erforderlich ist.

Dieser Zielsetzung entsprechend ist die Ausnutzung mit maximal 2 Vollgeschossen, einer Grundflächenzahl (GRZ) bis 0,2 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) bis 0,4 bei offener Bauweise vorgesehen. Das 2. Vollgeschoß ist als Dachgeschoß auszubilden.

Desweiteren wird durch textliche Festsetzungen geregelt, daß für die Baugrundstücke im "Reinen Wohngebiet" eine Mindestgröße von 500 m² vorzusehen ist.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch eine weitgefaßte Baugrenze bestimmt; die zulässige Bebauungstiefe beträgt 24,00 m. Im übrigen ist für die Regelung der Abstandsflächen die Bauordnung für das Land Brandenburg maßgebend. Die Bebauung soll ab einer Grundstückstiefe von 6,50 m, gerechnet von der tatsächlichen Straßengrenze an, zugelassen werden, um zu gegebener Zeit eine Verbreiterung der Straße "Am Seehügel" zu ermöglichen.

Um den Siedlungscharakter der Umgebung aufnehmen zu können, werden die Randbereiche des Geltungsbereiches, mit Ausnahme des geplanten Vorgartenbereichs der Straße "Am Seehügel", in einer Tiefe von 3,00 m bis 5,00 m mit einer Bindung für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen belegt.

Die an der südwestlichen Ecke des Geltungsbereichs vorhandene Kiefer - Pinus silvestris- ist zu erhalten.

3. Abwägung und Begründung einzelner Festsetzungen

Grundlage des städtebaulichen Leitbildes ist die Weiterentwicklung der bestehenden Siedlungsstruktur; so kann die bisherige Ackerfläche mit geringer Bodenqualität sinnvoll genutzt werden, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Hierbei kann durch ein landschaftsverträgliches Nutzungsmaß von einer GRZ bis 0,2 und einer GFZ bis 0,4 sowie durch Anforderungen an die Freiflächengestaltung ein wesentlicher Beitrag geleistet werden, um das Siedlungsgebiet mit seiner besonderen Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege sowie der hohen Wohnqualität weiterzuentwickeln. Desweiteren wird durch das vorgesehene Maß der baulichen Nutzung sowie durch weitere textliche Festsetzungen dem Gebot eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen.

Die Ausweisung der Baugrundstücke als "Reines Wohngebiet" entspricht dem Gebietscharakter der Umgebung.

Um das Landschaftsbild weitgehend erhalten zu können, sollen die Baugrundstücke mit einer Mindestgröße von 500 m² festgesetzt werden. Durch die vorgesehene Aufteilung der Ackerfläche in 9 Baugrundstücke ist zwar eine Veränderung des Landschaftsbildes nicht zu vermeiden, jedoch ist keine wesentliche Beeinträchtigung des Gebietscharakters als landschafts- und ortsbildprägendes Merkmal zu befürchten.

Entsprechend dem Bestand der Umgebung werden offene Bauweise, Sattel- oder Walmdächer mit maximal 45° Dachneigung sowie eine maximale Erdgeschoßfußbodenhöhe von 1,00 m über der festgesetzten Geländeoberfläche vorgeschrieben, so daß selbst durch die Errichtung einiger Neubauten der Charakter des Gebietes erhalten werden kann.

Um auch auf den Neubauflächen eine ortstypische lockere Bebauung ohne Einhaltung einer einheitlichen Baufluchtlinie weitgehend realisieren zu können, wurde auf eine enge Baukörperausweisung verzichtet. So kann zum einen weitestgehend den privaten Belangen bzw. der Gestaltungsfreiheit der Bauherren entsprochen, zum anderen einer städtebaulich nicht gewünschten Uniformität Rechnung getragen werden. Bedingt durch die weit gefaßten Baugrenzen werden Nebenanlagen zwangsläufig überwiegend auf der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden; eine zusätzliche textl. Festsetzung, die Nebenanlagen außerhalb der Baugrenzen ausschließt erübrigt sich somit.

Der Anregung des Landkreises Potsdam vom 26. 1. 1993 wird in diesem Punkt nicht gefolgt. Auch gestalterische Festsetzungen wurden nur begrenzt aufgenommen, um einer Uniformität im Ortsbild vorzubeugen und eine weitgehende gestalterische Freiheit und Vielfalt des einzelnen Baukörpers zu ermöglichen.

Im Planbereich ist ein "Vorgarten" mit einer Tiefe von 6,50 m, gerechnet von der tatsächlichen Straßengrenze an, vorgesehen, um zu gegebener Zeit eine evtl. Verbreiterung der Straße "Am Seehügel" um maximal 1,50 m zu ermöglichen.

Um dem Biotop- und Artenschutz Rechnung zu tragen und die ökologische Funktion des Neubaubereiches weitgehend erhalten zu können, ist die Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen vorgesehen. Diese Festsetzung legt den überwiegenden Bereich der Kompensationsfläche fest. Ziel ist die Entwicklung einer zusammenhängenden Pflanzfläche auf den rückwärtigen bzw. seitlichen Grundstücksteilen.

Die textlichen Festsetzungen, wonach 15 % der Grundstücksfläche innerhalb der gekennzeichneten Umgrenzung bzw. 30 % des Vorgartenbereiches mit Sträuchern der Pflanzenliste zu begrünen sind, sichern einheimische Vegetation im Rahmen der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen auf den Baugrundstücken. Zur Prägung des Straßenbildes ist eine der geforderten Baumpflanzungen im Vorgartenbereich anzuordnen. Trotz dieser "Grünfestsetzungen" bleibt noch ein angemessener Spielraum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten der Nutzer bzw. Eigentümer.

Durch die Bepflanzung der baumlosen Grundstücke, der Einfriedung der vorderen und seitlichen Grundstücksgrenzen mit einer Hecke sowie einer Begrünung der Nebenanlagen wird zum einen eine bessere Einbindung der Neubauten in die Land -

schaft erreicht, zum anderen standortgerechte, heimische Vegetation (gem. Pflanzliste) auf den Baugrundstücken entwickelt. Durch diese geplanten Ausgleichsmaßnahmen kann der Eingriff in das Landschaftsbild weitgehend ausgeglichen werden.

Zu den textl. Festsetzungen gehört eine Liste der Pflanzen und Gehölze, die zur Erhaltung des Siedlungscharakters geeignet sind und die die Verwendung standortgerechter einheimischer Pflanzenarten sichert.

Obwohl weitere textl. Festsetzungen Begrünungsmaßnahmen auf den Baugrundstücken und Teilversiegelung der Wege, Zufahrten, Stellplätze u. Terrassen zur Versickerung des Niederschlagswassers fordern, kann der Eingriff in Natur und Landschaft im Planbereich selbst nicht voll ausgeglichen werden.

Aus diesem Grunde ist die Pflanzung von Straßenbäumen an der Straße "Am Seehügel" außerhalb des Geltungsbereiches erforderlich. Aufgrund der auch zukünftig voraussichtlich geringen Straßenbreite von ca. 6,50 m ist eine einseitige Bepflanzung an der dem Geltungsbereich zugewandten Straßenseite sinnvoll. Bei einem üblichen Pflanzabstand von ca. 15,00 m ist hier die Pflanzung von 13 Bäumen möglich. Es sollten Trauben-Eichen (*Quercus petraea*) mit einem Mindeststammumfang von 18 - 20 cm gepflanzt werden. Die Pflanzung ist mit der Gemeindeverwaltung abzustimmen und im Zuge des Neubaus der Straße "Am Seehügel" durchzuführen.

Die Durchführung dieser Ersatzmaßnahme ist über einen städtebaulichen Vertrag zu sichern.

Durch die Aufnahme dieser Ersatzmaßnahme wird den Empfehlungen der UNB bzw. den Forderungen des MUNR, des Landesbüros der anerkannten Naturschutzverbände sowie des LUA nach Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Gebietes, Rechnung getragen.

Die im Grünordnungsplan enthaltenen textl. Festsetzungen wie

- Herstellung einer reich strukturierten, artenreichen und freiwachsenden Bepflanzung innerhalb der Anpflanzflächen
- Ausschluß von Pestiziden und chemischen Düngemitteln auf Kompensationsflächen
- Belagsarten für Terrassen und Stellplätze
- Rückbau der Abwassersammelanlage
- Wiederverwendung des Oberbodens im Plangebiet

haben keinen bodenrechtlichen Bezug und sind somit nach § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan nicht festsetzbar.

Im übrigen beinhaltet die textl. Festsetzung Nr. 11 die Regelung, Befestigungen von Wegen, Zufahrten, Stellplätzen und Terrassen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen; die textl. Festsetzung Nr. 12 konkretisiert diese Festsetzung für

Zufahrten und Stellplätze, so daß den Empfehlungen des GOP, Belagsarten für Terrassen und Stellplätze festzusetzen, weitgehend Rechnung getragen wird.

Die im Grünordnungsplan enthaltene textl. Festsetzung zur Sicherung des vorhandenen Oberbodens während der Baumaßnahme und dessen Wiederverwendung ist in § 202 BauGB ausreichend geregelt; die Wiederverwendung des Oberbodens im Plangebiet ist nach § 9 BauGB nicht festsetzbar (s.v.).

Durch die Regelung des § 9 Abs. 1 BbgBauO "Flächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten" wird der Forderung des Grünordnungsplanes nach tiefgründiger Lockerung der verdichteten Bodenflächen weitgehend Rechnung getragen.

Der Schutz des Baumes während der Baumaßnahme ist neben der Anwendung der DIN 18 920 durch den § 14 Abs. 4 Bbg.BauO gesichert.

Die VVBbgBO sagt unter Punkt 9.1 aus, daß "die Bepflanzung spätestens ein Jahr nach der Bezugsfertigstellung des Gebäudes erfolgt sein muß. Die Forderung ist als Auflage in die Baugenehmigung aufzunehmen". Diese Regelung entspricht der Frist zur Fertigstellung von Kompensationsmaßnahmen des Grünordnungsplanes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Die Durchführung der Kompensationsmaßnahme außerhalb des Planbereiches wird durch einen städtebaulichen Vertrag gesichert (s.v.).

Den Wünschen des LUA kann in den v.g. Punkten somit nicht gefolgt werden.

Die Versickerung des Niederschlagswassers über Versickerungsmulden und Rigolen kann ebenfalls nicht in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden, da auch hier der bodenrechtliche Bezug fehlt.

Die Erschließung des Areals erfolgt über die vorhandene öffentliche Straße "Am Seehügel", die z. Zt. noch unbefestigt ist. Ein vorläufiger Ausbau der Straße soll durch einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor gesichert werden. Ein endgültiger Ausbau der Straße "Am Seehügel" ist z. Zt. nicht vorgesehen.

Da für die Gemeinde Kähnsdorf ein Verkehrskonzept bisher noch nicht erarbeitet wurde und die Dimensionierung bzw. der Charakter der Straße noch nicht feststeht, ist es z. Zt. wenig sinnvoll der Anregung des Landkreises Potsdam vom 26. Januar 1993 zu folgen und den Geltungsbereich des Bebauungsplanes um die Straße "Am Seehügel" zu erweitern.

Die Abwassererschließung muß entsprechend der BbgBauO grundsätzlich über eine zentrale Abwasserentsorgungsanlage erfolgen. Sollte zur Zeit des Baubeginns die zentrale Abwasserentsorgungsanlage noch nicht vorhanden sein, so können als Abweichung abflußlose, wasserdichte Sammelgruben zugelassen werden. Diese

Festsetzung ist zum Schutz des Grundwassers erforderlich. Nach Herstellung der Kanalisation ist der Anschluß unverzüglich vorzunehmen. Neben dem vom LUA geforderten Rückbau der Sammelgrube - eine Regelung ist nach § 74 Abs. 4 BbgBauO im Baugenehmigungsverfahren möglich -, sollte ebenso die Möglichkeit gegeben sein, die Sammelgruben als Hausübergabeschacht zwischen Hausentwässerung und Straßenkanal (Kontrollschacht) zu nutzen oder die Sammelgruben als Regenwasserauffanggrube (z.B. zur Bewässerung des Gartens) zu verwenden.

Die Anregung des Landkreises Potsdam vom 26. 1. 1993, das Flurstück Nr. 225 in den Geltungsbereich aufzunehmen wurde nicht befolgt, da der Investor kein Interesse hat, planungsrechtliche Grundlagen für fremde Flurstücke zu schaffen.

Es liegen der Gemeinde z.Zt. keine Erkenntnisse vor, die auf das Vorhandensein von Altlasten im Planbereich hinweisen. Im übrigen werden im Rahmen des Umweltschutzes die üblichen Auflagen (s. Stellungnahme des Landkreises Potsdam vom 26. 1. 1993) bei Durchführung der Baumaßnahme beachtet.

Nach Festsetzung des Bebauungsplanes ist beabsichtigt, 9 Einfamilienwohnhäuser im Plangebiet zu realisieren, so daß selbst bei der Ansiedlung von Familien mit Kindern im Vorschul- und Schulpflichtalter davon ausgegangen werden kann, daß eine ausreichende wohnortnahe Versorgung, entsprechend den Wünschen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 5. 3. 1993, sichergestellt werden kann.

III. Verfahren

In ihrer Sitzung am 3. November 1992 hat die Gemeindeverwaltung Kähnisdorf die Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Seehügel" beschlossen.

Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in Form einer öffentlichen Bürgerversammlung durchgeführt.

Mit Schreiben vom 15. Dezember 1992 wurden 30 Träger öffentlicher Belange um Abgabe ihrer Stellungnahme bis zum 28. Februar 1993 gebeten. Insgesamt gaben 8 Träger öffentlicher Belange überwiegend positive Stellungnahmen bzw. Stellungnahmen mit Anregungen gem. § 4 BauGB ab.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Anregungen und Bedenken der Bürger wurden nicht vorgebracht.

Im Zusammenhang mit dem erforderlichen Antrag auf eine landschaftsschutzrechtliche Befreiung für den Planbereich bat das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und

Raumordnung mit Schreiben vom 21.7. 1994 um Vorlage der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde und teilte mit, daß "noch andere Naturschutzverbände" zu beteiligen seien.

Das Landesumweltamt, Abt. Naturschutz, forderte mit Schreiben vom 28. 7. 1994 die Erarbeitung eines qualifizierten Grünordnungsplanes und erneute Beteiligung gem. § 8 (1) BbgNatschG sowie die Zusendung des Bebauungsplanes im Rahmen der TÖB-Beteiligung gem. § 4 BauGB.

Mit Schreiben vom 23. 1. 1995 wurden das LUA - Abt. Naturschutz -, das MUNR - Oberste Naturschutzbehörde -, das Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände sowie das Umweltamt des Landkreises Potsdam - Mittelmark - um die Abgabe einer Stellungnahme zum geänderten Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung bzw. zum GOP gebeten.

Sowohl das Umweltamt - mit Schr. v. 21. 2. 1995 - als auch das Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände - mit Schr. v. 24. 2. 1995 - sowie das LUA - Abt. Naturschutz - mit Schr. v. 8. 3. 1995 - regten eine Prüfung weiterer Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches an.

Da die erste Auslegung ohne GOP erfolgte, wurde vom LBBW eine erneute Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung gefordert. Die Gemeindevertretung Seddiner See beschloß eine erneute Auslegung am 28. 2. 1995; die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 13. 3. 1995 bis zum 27. 3. 1995. Anregungen und Bedenken wurden nicht vorgebracht.

Das LUA - Abt. Naturschutz - bat mit Schr. v. 8. 3. 1995 in seiner Stellungnahme als Fachbehörde um Überarbeitung des Grünordnungsplanes. Zwischenzeitlich liegt mit Schreiben des LUA vom 27. 6. 1995 eine positive Stellungnahme unter der Voraussetzung der Baumpflanzungen in der Straße "Am Seehügel" als Kompensationsmaßnahme gem. § 8a BNatschG vor.

Die Grundstückseigentümer erhalten vom 10. bis 24. Juli 1995 gem. § 3 Abs. 3 i.V. mit § 13 Abs. 1 BauGB Gelegenheit, ihre Bedenken und Anregungen zu den geänderten und ergänzten Teilen des B-Plan-Entwurf vorzubringen.

IV. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. November 1994 (BGBl. I S. 3486).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466).

Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnahmG) in der Fassung vom 28. April 1993 (BGBl. I S. 622).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 889), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. August 1993 (BGBl. 1458).

Brandenburgisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Brandenburgisches Naturschutzgesetz - BbgNatSchG) vom 25. Juni 1992 (GVBl. S. 208)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 7. Juni 1994 (GVBl. 125).

Berlin, im Juli 1995

